APPR'D	CHK'D	ISSUE	DATE	DESCRIPTION OF ISSUE
FGC	AI/MP	2	Mai/98	Strucutre de document modifi'e
FGC	EL/MP	1	Mai/94	Emise

INDEX

CLAUSES

1. Définitions
2. Objet du Contrat
3. Documents du Contrat
4. Plans et Documents Annexes
5. Montant des Ouvrages
6. Matériaux et Exécution
7. Acte de Commencement des Ouvrages
8. Délai d'exécution
9. Devoirs de l'Adjudicataire
10. Personnel de l'Adjudicataire
11. Relations entre les Adjudicataires
12. Rapports
13. Suivi, contrôle des délais de l'ouvrage et pénalités
14. Prix Contradictories
15. Révision des Prix
16. Travaux par Administration
17. Parties non inscrites au Budget
18. Livre des Ordres
19. Métrages Mensuels
20. Garanties
21. Certificats Mensuels
22. Conditions et Formes de Paiement
23. Assurances
24. Sécurité
25. Augmentations et Réductions (variations) des Ouvrages et des Services
26. Nouveaux ouvrages et modification des ouvrages réalisés
27. Permis et Licences
28. Force majeure
29. Signalisation et traffic au cours des ouvrages
30. Sous-traitance
31. Embauche du Personnel
32. Contrôle de qualité des Ouvrages, Inspections, Essais et Tests
33. Achèvement des ouvrages et Réception Provisoire
34. Usage anticipé des ouvrages
35. Période de Garantie
36. Liquidation des ouvrages
37. Réception Définitive
38. Liquidation Définitive
39. Suspensions Temporaires ou Définitives
40. Causes de résiliation du Contrat
41. Frais découlant du Contrat
42. Acte notarié
43. Problèmes ou differences á caractère litigieux
44. Annexes

CONTRACT Nº .....

A .....

REUNIS: D'une part ..... représentée en cet acte par M. .....

ET

d'autre part ..... représentée en cet acte par M. .....

Les deux parties se reconnaissent mutuellement la capacité légale pour passer un contrat et, d'un commun accord, ils établissent les suivantes:

CLAUSES

UN.- Définitions.: Aux fins de ce Contrat, les paroles suivantes auront les significations mentionnées comme suit :

a) CONTRACTANT: Signifie : ..... domiciliée à ..... ou personne physique ou juridique en qui il déléguera pouvoir.

b) ADJUDICATAIRE : .....

c) REPRESENTANT DU CONTRACTANT: Agissant au nom de ..... et en tant qu'interlocuteur devant l'ADJUDICATAIRE pour ce qui appartient à ce CONTRAT et, en accord avec son contenu, apparaît M. .....

d) REPRESENTANT DE L'ADJUDICATAIRE: Agissant en tant que représentant de ..... et ayant un pouvoir suffisant pour tout ce qui a trait à ce contrat, apparaît M. .....

e) PROPRIETAIRE: Signifie : En tant que Propriétaire de tous les ouvrages et Constructions.

Les actions du REPRESENTANT DE L'ADJUDICATAIRE seront préalablement communiquées au représentant sur le chantier du CONTRACTANT M. .....

LE CONTRACTANT se réserve le droit de relever de toutes ses fonctions le REPRESENTANT DE L'ADJUDICATAIRE en tant que tel au moment où il le jugera opportun.

<u>DEUX</u>.- Objet du Contrat. Le présent Contrat, par Acte Dressé, se réfère aux prestations du matériel, main d'oeuvre, machines et tout ce qui est nécessaire à l'exécution de l'Usine de ……, située à ……...

L'ADJUDICATAIRE s'engage à exécuter ces ouvrages en respectant strictement les documents prescrits à la Clause Trois de ce CONTRAT et les normes officielles actuellement en vigueur en ……

<u>TROIS</u>.- Documents du Contrat. L'on tiendra pour documents du Contrat, et donc, inaliénables conformément au présent Contrat, les documents mentionnés ci-dessous, l'ordre de priorité entre eux étant celui-là même où ils sont cités.

Le présent Contrat

La Requisition du matériel (RM nº .....) et tous les documents cités dans celle-ci, ainsi que tous les documents complémentaires que l'on remettra au ADJUDICATAIRE durant l'exécution des ouvrages pour leur correcte réalisation.

Tableau des prix unitaires de l'offre définitive en date du..... et correspondant aux documents envoyés pour la demande de l'offre précitée.

Programme de travail signé par les deux parties.

Liste des prix par administration, de l'Offre définitive en date du ... .

Le reste des documents de l'Offre du ADJUDICATAIRE en date du .....

En cas de contradiction entre deux documents parmi ceux qui ont été mentionnés, prévaudra le premier de cette liste.

En cas d'information insuffisante sur un sujet, l'on adoptera celle qui sera la plus complète et la mieux définie selon l'appréciation DU CONTRACTANT.

L'ADJUDICATAIRE sera responsable des conséquences découlant de n'importe quelle erreur existante et qui n'aurait pas été communiquée au propriétaire au moment de la vérification des plans, vérification effectuée par lui avant la signature de ce contrat et aussi des plans qui seront remis pendant l'exécution de l'ouvrage.

QUATRE.- Plans et Documents Annexes. Les plans et les documents techniques remis à l'ADJUDICATAIRE appartiennent au CONTRACTANT et seront utilisés exclusivement pour la réalisation du Travail. L'ADJUDICATAIRE devra conserver et garder, comme il convient, sur les lieux de l'ouvrage les exemplaire nécessaires à l'exécution correcte du Travail. A la fin des travaux, L'ADJUDICATAIRE devra rendre au CONTRACTANT les plans que celui-ci lui aura remis.

Toutes les dimensions seront déduites numériquement des cotes des plans.

Ce qui est mentionné sur les plans et omis dans les spécifications ou vice et versa, devra être exécuté comme s'il avait été exposé dans les deux documents.

Au cas où il existerait quelque contradiction entre ce qui est prescrit dans les spécifications et ce qui est mentionné sur les plans, l'on donnera la préférence à ce qui est établi sur les plans, à moins que le propriétaire n'indique le contraire par écrit.

L'on remettra, dans un délai estimé suffisant, au CONTRACTANT deux copies des plans de détail et des documents complémentaires que devra réaliser l'ADJUDICATAIRE pour les différentes activités,et leur approbation préalable sera requise par le CONTRACTANT. L'approbation de ce dernier n'exemptera pas l'ADJUDICATAIRE des responsabilités découlant du Contrat.

Les plans que réalisera l'ADJUDICATAIRE seront adaptés aux normes indiquées par le CONTRACTANT, aussi bien en ce qui concerne les unités, qu'en ce qui concerne l'identification, la numération, l'édition et les formats. Une fois les plans approuvés, l'ADJUDICATAIRE remettra au CONTRACTANT un contre-calque et trois copies dûment signées ainsi que le métrage par lots des éléments compris dans ces plans.

Une fois achevée l'exécution des travaux qui font partie du présent Contrat, l'ADJUDICATAIRE devra fournir une copie de la dernière édition des plans, en remarquant au trait rouge comme il a été construit.

<u>CINQ</u>.- Montant des ouvrages. Le montant final est celui du Prix Forfaitaire résultant de l'application des prix unitaires au métrage théorique effectué sur plan.

Le présent Contrat se réfère à .....

Le montant total du Prix Forfaitaire s'élève, au moment de la signature, à ..... Pesetas.

Dans les prix précités sont comprises toutes les dépenses nécessaires à l'entière exécution des unités correspondantes d'ouvrage, y compris les frais de Sécurité et d'Hygiène, à la seule exception de la T.V.A., et conformément aux plans et aux documents mentionnés à la clause Trois.

SIX.- Matériaux et exécution. L'ADJUDICATAIRE fournira les matériaux en se tenant, en ce qui concerne les qualités, aux prescriptions des Spécifications Techniques et aux Plans. Tout changement de matériaux sera préalablement approuvé par écrit par le CONTRACTANT.

Tous les matériaux non spécifiés dans leur Spécification ou Plan correspondants devront être approuvés par le CONTRACTANT, c'est pourquoi l'ADJUDICATAIRE se verra dans l'obligation de présenter au préalable des échantillons et les prix de ceux-ci.

Les machines, équipements, outillages de construction seront en état d'usage adéquat et les plus appropriés pour le travail à effectuer, le CONTRACTANT sera en mesure de ne pas accepter celui d'entre eux qui, à son avis, ne remplirait pas les conditions requises pour le fonctionnement.

L'ADJUDICATAIRE soumettra à l'approbation du CONTRACTANT tous les procédés d'exécution qui ne seraient pas suffisamment définis dans ce Contrat.

L'ADJUDICATAIRE disposera d'un personnel qualifié dans chaque spécialité. Pour vérifier cela, il lui fera passer tous les tests de qualification et d'équivalences spécifiques que le CONTRACTANT jugerait nécessaires. Le coût de ces tests et équivalences sera à la charge de l'ADJUDICATAIRE.

SEPT.- Acte de commencement des travaux. Dans les dix jours qui suivront la signature de ce Contrat ou la Lettre ou Téléfax d'Engagement, sera signé par devant un représentant du CONTRACTANT l'acte correspondant où sera porté le commencement des travaux. Cet acte deviendra automatiquement un document contractuel qui marquera le commencement des travaux d'exécution.

<u>HUIT</u>.- Délai d'exécution. Le délai d'exécution sera de ..... réparti selon les zones et en accord avec le plan de travail à compter de la date de la signature de l'acte de commencement des travaux, ou du téléfax d'engagement.

Le programme d'exécution réel sera établi en accord avec la Direction de l'ouvrage du CONTRACTANT.

NEUF.- Devoirs de l'ADJUDICATAIRE. Parmi les obligations de l'ADJUDICATAIRE se trouvent celles qui suivent et dont les coûts sont, bien entendu, inclus dans les prix de l'offre.

Tenir, en suivant la périodicité indiquée par le CONTRACTANT, les réunions nécessaires pour un meilleur suivi et une meilleure exécution des travaux du Contrat et dont on dressera les actes correspondants considérés contraignants pour les parties.

L'installation, la maintenance et le retrait des services temporaires nécessaires en laissant le terrain dans les mêmes conditions où ils ont été remis par le CONTRACTANT.

Effectuer le branchement, avec les services temporaires, des outils et équipements de construction de toutes sortes aux points de distribution de courant force, électricité et eau, indiqués par le CONTRACTANT, et permettre aux autres ADJUDICATAIRES qui travailleraient dans la même zone de se brancher sur ceux-ci pour leur propre usage si le CONTRACTANT le demandait; il appartiendrait à l'ADJUDICATAIRE principal d'arriver à des accords pour se charger des frais de ces services en tant que bénéficiaires de ces services.

Fournir, si nécessaire, des générateurs d'énergie électrique à un coût horaire approuvé au préalable par le CONTRACTANT.

Construire et maintenir en bon état les ouvrages temporaires nécessaires pour que l'ADJUDICATAIRE puisse mettre en oeuvre les travaux qui font l'objet du présent Contrat.

Maintenir les aires de travail, les accès et les routes dégagés d'obstacles tels que du matériel, des décombres et des équipements de construction dépendants des travaux de l'ADJUDICATAIRE au cours de l'exécution du travail, et stocker ou ranger les matériaux et équipements de construction dans les zones uniquement établies par le CONTRACTANT.

Toutes les semaines et tout spécialement vers la fin des travaux, nettoyer les zones de travail et les zones où le travail a été achevé tout comme leur lieu de service et de mise en dépôt.

L'ADJUDICATAIRE désignera le personnel suffisant pour le nettoyage des zones en question et ce nettoyage aura lieu sous sa surveillance et à l'entière satisfaction du CONTRACTANT.

Effectuer tous les relevés et toutes les planimétries générales et de détail nécessaires à l'exécution adéquate des travaux, en partant de l'information de base fournie par le CONTRACTANT, et surveiller aussi et conserver toutes les bases des tracés pendant le délai d'exécution de l'ouvrage et procurer, à ses frais, les moyens humains et matériels dont le propriétaire aura besoin pour pouvoir effectuer les vérifications des tracés estimées par lui adéquates.

Effectuer le transport, la décharge, l'emmagasinage et le transfert des matériels fournis par lui dans les entrepôts mêmes de l'ADJUDICATAIRE ou dans ceux du CONTRACTANT, en se chargeant de tous les frets et coûts entraînés par la décharge et le transport, et, effectuer de même leur envoi à pied d'oeuvre pour leur utilisation.

Effectuer également la décharge, le stockage, le transfert et le renvoi consécutif du matériel fourni par le CONTRACTANT.

Ne retirer aucun matériel de l'entrepôt du CONTRACTANT et ne commencer aucun travail jusqu'à ce que les plans, les spécifications et les listes des matériels de ce travail ne soient marqués par "Approuvés pour la Construction".

Vérifier avec soin tous les plans, les spécifications, les listes et autres informations remises et prévenir immédiatement le CONTRACTANT de toute erreur, interférence, incompatibilité ou oubli que l'ADJUDICATAIRE ait pu y trouver. Au cas où il ne procéderait pas de la sorte, l'entrepreneur serait l'unique responsable des erreurs et des conséquences de celles-ci qui auraient pu être évitées.

Exécuter les travaux de façon adéquate, en utilisant des équipements et des matériaux de bonne qualité, en y apportant un personnel qualifié, des contremaîtres et des spécialistes en nombre suffisant pour une bonne exécution et un bon déroulement du Travail et en évitant des interférences sur les travaux effectués par des tiers. Si dans un cas quelconque, il trouvait bon d'effectuer quelque changement, il proposera la chose par écrit au Propriétaire qui, par écrit également, l'approuvera ou le refusera.

Respecter toutes les lois, réglementations et ordonnances en vigueur, spécialement celles relatives à la Santé, à la Sécurité Sociale et à l'Hygiène du Travail et également à la Pollution, et en accord avec le Plan de sécurité établi par le Contractant et pour lequel on considère que son devis est inclus dans les prix unitaires.

Fournir tous les matériaux, équipements de construction, système de transport et échafaudages requis pour l'exécution adéquate et dans les conditions de sécurité du Travail, comprenant à titre d'orientation et sans limitation: des électrodes de soudure (acier au carbone et alliage), oxygène, acétylène, lubrifiants, dissolvants, fuel, explosifs, compresseurs à air, machines à souder, pompes, grues, rouleaux, extracteurs, forges, bétonneuses, installations de bétonnage, machines à plier, derricks, poulies et treuils etc.

Obtenir l'approbation préalable du CONTRACTANT pour réduire la main d'oeuvre ou pour retirer tout équipement du lieu de travail.

Fournir tous les matériaux qui, bien que n'étant pas spécifiés dans la documentation annexe à ce Contrat, pourraient être nécessaires à l'exécution appropriée du Travail.

Pourvoir en matériel, outils, équipements et personnel nécessaires pour mener à terme tous les essais de matériaux, ouvrages ou installations que la loi ou le CONTRACTANT exigeraient, y compris le changement d'installations temporaires, les outils et les équipements pour mener à bien les essais.

Effectuer tous les essais préliminaires et finaux, en accord avec les Spécifications Techniques, avec matériaux, équipements et personnel, le tout à la charge de l'ADJUDICATAIRE.

Quand ce sera nécessaire, recommencer les essais, tout spécialement quand les Autorités Publiques le demanderont, sans percevoir pour autant une compensation complémentaire d'aucune sorte.

Maintenir les équipes complètes de travail en suivant les instructions du CONTRACTANT jusqu'à l'essai final et l'acceptation de ce dernier et maintenir la responsabilité sur ceux-ci même si le Travail était terminé et accepté par le CONTRACTANT jusqu'à la fin de la période de garantie.

DIX.- Personnel de l'ADJUDICATAIRE. L'ADJUDICATAIRE devra disposer sur le Chantier et de façon permanente, tant que dureront les travaux, d'un technicien dûment qualifié, qui sera proposé au Propriétaire qui, s'il le juge opportun, donnera son approbation.

Si le CONTRACTANT le demandait, l'ADJUDICATAIRE distribuera à son personnel des cartes d'identification et/ou des signes distinctifs fournis par le CONTRACTANT. Dans ce cas, le personnel de l'ADJUDICATAIRE devra porter son signe distinctif à un endroit visible et être en possession de sa carte d'identité chaque fois qu'il sera à pied d'oeuvre.

L'entrée sur les lieux de l'ouvrage sera interdite au personnel qui ne remplirait pas ces conditions.

L'ADJUDICATAIRE remettra les cartes de qualification de ses travailleurs pour qu'elles soient examinées par le CONTRACTANT.

Le personnel de l'ADJUDICATAIRE devra respecter strictement toutes les normes et réglementations en vigueur sur les lieux de l'ouvrage et tout particulièrement celles qui concernent la sécurité ainsi que toutes les instructions données par le CONTRACTANT à ce sujet.

Le CONTRACTANT et/ou son Représentant peut interdire l'entrée sur le chantier et peut donner l'ordre de renvoyer toute personne ou toutes les personnes qui ne respecteraient pas le règlement ou qui refuseraient de respecter n'importe quelle Clause du Contrat, plus particulièrement celles qui concernent les normes de sécurité.

<u>ONZE</u>.- Relations entre les ADJUDICATAIRES. L'ADJUDICATAIRE devra suivre les instructions données par le CONTRACTANT en ce qui concerne toutes les affaires relatives à leurs relations avec les autres Adjudicataires au Travail.

Les difficultés qui pourraient surgir à cause d'autres travaux que l'on réaliserait dans le voisinage des aires de travail de l'ADJUDICATAIRE devront être acceptées par celui-ci comme un risque normal.

L'ADJUDICATAIRE n'aura pas le droit à des paiements supplémentaires ou à des réclamations résultant de ces difficultés ou de ces conditions et elles ne seront pas acceptées comme un motif de retard ou d'inaccomplissement de ses obligations contractuelles.

L'ADJUDICATAIRE doit accepter toutes les restrictions et frais découlant de l'obligation de travailler avec d'autres Soumissionaires dans la même aire et il s'en tiendra aux priorités marquées par le CONTRACTANT.

L' ADJUDICATAIRE renonce à formuler toute réclamation pour se dédommager de toute innéficacité résultant de ce qui précède.

Le CONTRACTANT agira en tant qu'arbitre dans toutes les controverses entre les Adjudicataires qui affecteraient le Travail en exécution. La décision du CONTRACTANT sera définitive et sans appel.

DOUZE.- Rapports. L'ADJUDICATAIRE est dans l'obligation de remettre au bureau du CONTRACTANT ou à l'endroit qui serait désigné la totalité des documents indiqués sur l'imprimé intitulé "Documents Requis et Date".

De même, l'ADJUDICATAIRE fournira au cours des travaux l'information suivante :

Au commencement de l'Ouvrage, avec les mises à jour postérieures qui seraient nécessaires, un organigramme du personnel, la courbe d'exécution des unités physiques, la courbe des heures-homme et un tableau avec les dates de disponibilité , de machines et d'équipements.

Tous les jours :

a) Un rapport du personnel employé la veille mentionnant les heures/homme par catégories pour les différentes zones ou aires de l'Ouvrage.

b) Un rapport du travail effectué la veille en indiquant la somme des travaux exécutés.

c) Une liste du personnel travaillant par administration. Cette liste devra être approuvée par le CONTRACTANT et servira à vérifier les factures mensuelles de Travail par administration.

Toutes les semaines :

a) Un rapport sur les Machines et Equipements employés dans l'exécution de l'Ouvrage.

b) Une liste du personnel indiquant la catégorie et le nombre d'employés de l'ADJUDICATAIRE et les possibles Sous-traitants employés et leur répartition dans les zones ou les aires indiquées par le CONTRACTANT.

Quand le CONTRACTANT le demandera, des copies de toutes les commandes de matériels qui font partie de son approvisionnement, avec mention de la date à laquelle lesdits matériels seront reçus sur le Chantier, et la date et le lieu où ils pourront être soumis à inspection avant leur envoi au Chantier.

De tous les cas, le coût de toute cette information sera compris dans les prix unitaires.

TREIZE.- Suivi, Contrôle des Délais de l'Ouvrage et Pénalités. L'exécution des différentes activités à effectuer dans le cadre du présent Contrat s'adaptera au programme des travaux signé par les deux parties.

En tant que garantie de l'accomplissement du programme de travail les points suivants seront respectés:

L'ADJUDICATAIRE remettra dans le délai de quinze jours à compter de la date de la lettre ou du télex d'engagement, un programme de détail basé sur l'engagement au point quatre de la Clause Trois et qui servira à l'analyse des retards.

L'ADJUDICATAIRE présentera tous les mois une analyse du déroulement des travaux.

Si à un moment donné et selon le CONTRACTANT le rythme de réalisation des travaux ou d'une partie de ceux-ci était trop lent pour assurer leur conclusion à la date contractuelle, le CONTRACTANT le fera savoir par écrit à l'ADJUDICATAIRE qui devra prendre immédiatement les mesures nécessaires, approuvées par le CONTRACTANT, pour accélérer les travaux, dans le but de les terminer à la date contractuelle.

Le non accomplissement du programme des travaux, pour des raisons impuitables à l'ADJUDICATAIRE donnera lieu à l'application de pénalités qui seront directement en relation avec le programme de travail établi, à l'exception des causes stipulées à la Clause vingt-huit.

Les pénalités qui seront appliquées seront de 1% par semaine, ou fraction de semaine, de retard sur le montant total du Contrat, aussi bien pour le non accomplissement des dates des buts fixés que pour les retards dans le délai de remise finale.

Toutes les pénalités sont indépendantes et cumulatives et la limite maximale de toutes les pénalités sera de 10% du montant total du Contrat.

Si, une fois atteinte la limite de 10%, le retard persistait, le CONTRACTANT pourra opter soit: :

En concédant un nouveau délai durant lequel l'ADJUDICATAIRE paiera une pénalité de 10% jusqu'au maximum de 20% du montant du contrat,

soit :

En tenant pour résilié le Contrat conformément à la Clause Quarante.

QUATORZE.- Prix Contradictoires. Quand on jugera nécessaire l'emploi de matériaux ou l'exécution d'unités d'ouvrages qui ne figurent pas dans le rapport présenté par l'ADJUDICATAIRE, celui-ci proposera un nouveau prix.

Les nouveaux prix à fixer seront basés sur les coûts élémentaires fixés dans la justification des prix unitaires intégrés dans le Contrat, et dans tous les cas, sur les dépenses correspondant à la date d'Offre, dans le but de pouvoir appliquer la révision des prix.

Les deux parties essayeront de parvenir à un accord avant que les nouvelles unités d'Ouvrage soient exécutées.

Dans le cas ou il n'y aurait pas d'accord, l'ADJUDICATAIRE exécutera l'unité d'Ouvrage sans se concéder pour autant un plus long délai.

<u>QUINZE</u>.- Révision des prix. Les prix sont fixes et ne sont pas sujets à révision jusqu'à l'achèvement de l'Ouvrage.

<u>SEIZE</u>.- Travaux par Administration. Ne seront effectués par administration que les travaux qui seront demandés par écrit par le CONTRACTANT et après accord préalable des moyens à utiliser.

Le format et type d'imprimé sera défini par le CONTRACTANT.

DIX-SEPT.- Livre des Ordres. Seront considérés comme partie non inscrites au budget celles qui tout en faisant partie du contenu du présent Contrat ne figurent pas en tant que métrage spécifique dans l'Offre de l'ADJUDICATAIRE. Pour l'évaluation des ces parties, l'on procédera de la façon suivante:

Celles qui sont considérées comme non inscrites au budget impliqueront le métrage préalable des unités de l'ouvrage et leur évaluation conformément aux Tableaux des Prix Unitaires de l'Offre et les éventuels Prix Contradictoires approuvés.

DIX-HUIT.- Livre des Orders. Un livre des ordres sera ouvert à la date de l'Acte de Commencement des Travaux et sera clos à la date de Réception Définitive. L'ADJUDICATAIRE le mettra toujours à la disposition du CONTRACTANT.

Sur ce livre seront notées par le CONTRACTANT ou la personne qu'il déléguera, les ordres, les instructions et les communications jugées adéquates et celle-ci seront autorisées par sa signature.

DIX NEUF.- Métrages mensuels. Au cours des cinq premiers jours de tous les mois, le CONTRATACTANT présentera l'état des métrages où seront inscrites les quantités réalisées et les prestations par administration effectuées jusqu'à la fin du mois précédent. Celles-ci devront être accompagnées du document écrit les autorisant et du lu et approuvé du CONTRACTANT.

Cet état des métrages comportera une description de l'unité, le numéro du prix auquel se réfère cette unité; toutes les données et mesures géométriques ou d'une autre nature nécessaires au calcul du métrage total, se rapportant à la période mensuelle dont il s'agit et indiquant le total de cette unité réalisée depuis le commencement ainsi que le total du métrage effectué dans le mois de concernant la date.

On accompagnera le métrage des Plans et des croquis de détails précis pour leur complète compréhension, en mentionnant sur les feuilles du métrage les sites correspondants à ces Plans et croquis.

L'original et quatre copies de tous les documents seront présentés et ils seront approuvés dans un délai maximum de cinq jours à compter de leur date de réception. En cas de désaccord sur quelques métrages de l'ouvrage, seront certifiées les indications du CONTRACTANT et le reste sera laissé pour l'attestation suivante.

L'ADJUDICATAIRE est dans l'obligation de solliciter la présence du CONTRACTANT pour la prise des données des métrages ou des prestations qui ne seraient pas susceptibles de vérifications postérieures, et de communiquer également au CONTRACTANT le moment d'apparition de roches et d'eau.

Au cas où l'ADJUDICATAIRE ne préviendrait pas le CONTRACTANT pour cette vérification des métrages, il admettrait le métrage donné par le CONTRACTANT.

VINGT.- Cautions. L'ADJUDICATAIRE établira une caution du 10 % du montant indiqué dans la Clause Cinq concernant la garantie de strict respect de ses obligations contractuelles, moyenant un Aval Bancaire.

Sa durée sera jusqu'à la terminaison du Contrat.

A la terminaison du Contrat, et après avoir fait la réception et liquidation définitive, et toutefois qu'il n'éxiste pas de responsabilités qui soient affectées à l'ADJUDICATAIRE, on procédera à la restitution de la Caution moyennat la délivrance à celui-ci de l'Aval Bancaire déposé.

Si le montant des travaux réalisés excède la valeur établie dans la Clause Cinq, et quand cette circonstance est détectée, à travers les certifications mensuelles, on procédera à retenir sur celles-ci, un dix pour cent (10 %) de façon que l'aval déposé en caution, et les retentions en argent comptant, couvrent le dix pour cent (10%) du montant total des travaux réalisés.

Cette retenue en argent comptant sera échangée au moment de la réception provisoire, par un Aval Bancaire pour le même montant et rédigée dans le même sens que celui établi pour la Caution, au début du Contrat.

VINGT – ET - UN.- Attestations Mensuelles. Les paiements se feront contre des attestations mensuelles des travaux effectués, dûment signées conforme par le CONTRACTANT.

L' ADJUDICATAIRE rédigera et remettra au CONTRACTANT avec l'original et quatre copies, une attestation provisoire des travaux effectués le mois précédent.

Le format de l'attestation concordera à tout moment avec le format du CONTRACTANT.

Cette attestation, qui sera reçue au cours des vingt premiers jours du mois suivant auquel se rapporte le métrage, contiendra la liste des métrages préalablement approuvés par le CONTRACTANT, une rédaction succincte à laquelle se rapporte ce métrage, le numéro d'ordre de l'unité correspondante et le prix applicable qui apparaît dans la liste des prix unitaires, ou qui ait été approuvé par le CONTRACTANT.

Les métrages qui figureront sur l'Attestation seront les métrages totaux de chaque unité, mesurés depuis le commencement des travaux.

Au total précédent l'on déduira les montants précédents déjà attestés et l'on obtiendra ainsi le montant à percevoir correspondant au mois de la date concernée.

Les attestations des travaux seront révisées mensuellement, de façon provisoire ou définitive, quand il conviendra, en utilisant pour la révision les derniers indices des prix publiés si ceux qui correspondent au mois auquel se rapporte l'attestation n'avaient pas fait l'objet d'une publication.

Lorsque les indices des prix correspondants au mois auquel se rapporte l'attestation auront été publiés, l'on procédera à la régularisation définitive de cette révision provisoire. Les attestations pour révision des prix devront être enregistrées sur des documents annexes à l'attestation ordinaire et seront traitées de la même manière.

L'on déduira sur le total obtenu et tous les mois, les retenues de garantie de 10% s'il y a lieu, selon ce qui est établi par la Clause Vingt tout comme les amendes le cas échéant.

L'acceptation des attestations par le CONTRACTANT aura lieu dans un délai maximum de dix jours à partir de sa réception, elle n'exempte pas l'ADJUDICATAIRE en ce qui concerne l'ouvrage, objet de l'attestation, d'effectuer en son temps les essais et les vérifications que le CONTRACTANT jugera opportuns, selon ce qui est indiqué à la Clause Trente-Deux, ainsi que les réparations et/ou les modifications nécessaires en cas de résultats négatifs.

VINGT - DEUX.- Conditions et Formes de Paiement. Les conditions et les formes de paiement seront les suivantes: ..... contre une attestation finale des travaux, une fois déduites les éventuelles rétentions pour pénalités et à condition que cette attestation ait été vérifiée par le représentant du CONTRACTANT. Sur l'attestation l'on procédera à la rétention de ..... de son montant.

La somme retenue sera payée à la signature de l'Acte de Réception Provisoire de..... sur remise de l'Aval de Garantie établi à la Clause Trente-cinq.

Le CONTRACTANT acquittera à l'ADJUDICATAIRE des paiements à échéance de ..... jours de la date de l'attestation, une fois déduites les éventuelles rétentions pour garantie ainsi que les pénalités et à condition que ces factures ou attestations aient été approuvées par le CONTRACTANT.

Les jours de paiement établis seront le ..... et ..... de chaque mois.

L'ADJUDICATAIRE remettra l'original et six copies de l'attestation au REPRESENTANT DU CONTRACTANT sur le Chantier et quand celui-ci les aura signés, l'on remettra l'original et cinq copies de l'attestation a:

INTECSA UHDE INDUSTRIAL S.A.
Rosario Pino, 14 - 16
28020 - Madrid (Espagne)

N.I.F.: A-79036851

A l'Attention du:

Toute consultation ou réclamation concernant les formalités ou le paiement des factures devront être formulées en s'adressant à la personne et à l'adresse ci-dessus citées, en se référant au numéro du Contrat.

Aucune facture ne sera traitée tant que la garantie réquise à la clause Vingt n'ait pas été établie par l'ADJUDICATAIRE et celle-ci devra être présentée par ce dernier au CONTRACTANT.

Tous les paiements effectués avant la date où aura lieu la Réception Provisoire seront considérés comme une avance en acompte sur la bonne fin du Contrat.

Tous les frais découlant de la Forme de Paiement seront portés au compte de l'ADJUDICATAIRE.

VINGT - TROIS.- Assurances.

1. Avant de commencer les travaux, l'ADJUDICATAIRE s'engage à souscrire et à maintenir pendant toute la durée de son Contrat les couvertures de risques signalées ci-dessous, à l'exception de l'assurance des biens préexistants qui sera souscrite par le CONTRACTANT.

a) **Assecurances Sociales.** L'ADJUDICATAIRE sera responsable du respect exact et ponctuel des dispositions relatives au travail et la sécurité sociale concernant le personnel employé par lui pour le travail à effectuer selon le Contrat. Ce Contrat étant à tous effets à sa charge exclusive l'obligera à cotiser au régime de la Sécurité Sociale selon les tarifs en vigueur et ceux qui seront établis à l'avenir. L'ADJUDICATAIRE s'engage tout particulièrement à couvrir les risques de n'importe quelle sorte d'accident du personnel concerné, à tenir à jour et de façon adéquate la documentation pertinente que les lois exigent en la matière pour indemniser et tenir le CONTRACTANT et ses représentants indemnes et libres de tout préjudice et exemptés du paiement de ces cotisations ainsi que des amendes dues à l'absence de cotisation ou au non accomplissement de n'importe quelle autre obligation relative au travail et des obligations sociales de l'ADJUDICATAIRE.

L'ADJUDICATAIRE fournira tous les mois au propriétaire une copie de l'exemplaire TC1 et TC2 où figurera le personnel affecté à la Sécurité Sociale.

b) **Assurance de Responsabilité Patronale.** Elle complète la précédente et couvrira les éventuelles différences entre les perceptions légales dues à la Sécurité Sociale et les perceptions légales aussi qui pourraient découler d'une éventuelle intervention judiciaire.

c) **Assurance de Responsabilité Civile.** L'ADJUDICATAIRE s'engage à couvrir la responsabilité civile et les dommages à des tiers. Sont également considérés comme tiers tous les autres Entrepreneurs, Sous-Traitants, le CONTRACTANT et ses représentants et les personnes étrangères à l'ouvrage qui ne seraient liées à aucune des sociétés citées.

Cette couverture comprend l'obligation d'indemniser et d'exempter le CONTRACTANT et ses représentants de tous frais et préjudices et elle comprend les honoraires des avocats et d'autres frais légaux qui pourraient survenir pour responsabilité attribuée ou bien une demande présentée par-devant les tribunaux contre le CONTRACTANT et ses représentants pour dommages causés à la suite de lésions à des personnes, des animaux ou des choses, y compris le personnel du CONTRACTANT et ses représentants, même pour décès causé par ces lésions ou pour des dommages contre la Propriété réclamés par des personnes ou une personne

et imputables à des véhicules, des automobiles ou des camions qui soient ou non de sa propriété ou bien encore du loueur et qui soient employés en égard au travail ou pour toute autre cause qui résulte ou qui soit la conséquence de la réalisation du travail compris dans le présent Contrat. Aussi bien si ces lésions personnelles, décès ou dommages contre la Propriété étaient dus à la négligence que pour toute autre cause à responsabilité légale.

L'ADJUDICATAIRE souscrira une assurance sur les dommages et pertes matérielles des machines et des équipements pour la construction et il sera également responsable que ses Sous-Traitants souscrivent à leur tour une même assurance. On s'assurera, à tout moment au cours de l'exécution des travaux, des essais et de la maintenance, que les intérêts du CONTRACTANT et de ses représentants soient inclus dans ces Polices d'Assurance.

Dans le cadre de l'Assurance de Responsabilité Civile, il est également entendu que seront couvertes les responsabilités civiles réciproques entre l'ADJUDICATAIRE, le Sous-traitant et le CONTRACTANT et ses représentants, en considérant la partie adverse comme un tiers ne faisant pas partie de l'ouvrage lorsque sera enregistrée une réclamation sous cette couverture.

d) L'ADJUDICATAIRE devra, comme complément de toutes les assurances obligatoires indiquées par la Loi (assurance d'accidents du travail, maladies professionnelles, etc) pour tout le personnel employé à l'exécution des travaux - que ce soit les siens ou ceux des sous-traitants - prendre à sa charge les polices d'assurances suivantes avec une Compagnie d'Assurance de première catégorie:

- Assurance contre les dommages ou perte partielle ou totale des équipements utilisés pour l'exécution des travaux, avec un maximum établi en fonction de leur propre valeur.

- Assurance de déplacement, par n'importe quel moyen de transport, pour son personnel dépendant de lui.

- Assurance de responsabilité civile face à des tiers pour la conduite de véhicules contre des dommages à des choses et/ou des personnes provoqués par les véhicules sur les lieux des travaux, avec une responsabilité civile illimitée pour chaque sinistre, quelque soit le nombre de personnes ayant subi des lésions corporelles ou le nombre de choses endommagées, même si elles appartiennent à d'autres personnes.

Cette assurance doit également prévoir une couverture en cas de:

- Incendie ou explosion des véhicules et/ou effets transportés.

- Opérations de charge et de décharge de ces mêmes véhicules appartenant ou utilisés de toutes les façons par l'ADJUDICATAIRE et/ou ses fournisseurs et/ou ses sous-traitants.

Sur cette police d'assurance devront, en outre, figurer les clauses suivantes :

- Entre les parties contractantes, il est également convenu que le CONTRACTANT, l'éventuel REPRESENTANT et leurs employés, sont considérés comme des tiers à tous les effets de la garantie couverte par la présente police.

- Déclaration de renonciation de la Compagnie d'Assurance à son droit de subrogation face au CONTRACTANT, l'éventuel REPRESENTANT et leur personnel.

2. **Responsabilité des Sous-Traitants.** L'ADJUDICATAIRE est responsable de ce que ses Sous-Traitants soient couverts par toutes les assurances mentionnées précédemment pour l'ADJUDICATAIRE, c'est pourquoi il assume toute la responsabilité qui pourrait découler de son inexistence ou d'une couverture insuffisante.

3. **Couverture tous risques de Construction et de Montage.** L'ADJUDICATAIRE, au nom du CONTRACTANT et de ses représentants prendra une police d'assurance concernant le travail compris dans ce Contrat ainsi que tous les travaux provisoires, y compris tout le matériel, les équipements, les machines et autres éléments qui seraient incorporés ou pourraient être incorporés à ce travail (à l'exclusion cependant des machines et des équipements de construction appartenant à l'ADJUDICATAIRE ou aux Sous-traitants), contre tout dommage ou préjudice normalement couverts par la Police d'Assurance contre tout risque de la construction (y compris les essais de l'usine s'ils existaient) et de façon que le CONTRACTANT et ses représentants, l'ADJUDICATAIRE et les Sous-Traitants soient couverts par celle-ci pendant le montage, les essais et la maintenance durant la Période de Garantie établie dans le présent Contrat.

   Police de Responsabilité Civile et dommages à des Tiers (R.C.T.) avec une couverture de..... Ptas qui comprendra une clause de responsabilité civile réciproque, tout comme une renonciation de la compagnie d'assurance à son droit de renouvellement d'assurance contre n'importe lequel des assurés. Cette assurance couvrira le personnel du CONTRACTANT et de l'ADJUDICATAIRE.

   Couverture des biens préexistants. Le CONTRACTANT souscrira une police d'assurance pour une valeur des dommages causés dans les installations préexistantes et appartenant au CONTRACTANT qui est fixée à .....

4. Couverage du Transport. L'ADJUDICATAIRE exigera, en procédant au transport des équipements, des éléments préfabriqués et des matériaux, la couverture de tout dommage qu'ils pourraient subir au cours du transport jusqu'à leur destination, c'est-à-dire jusqu'à la dernière décharge.

Toutes les Polices d'Assurance mentionnées devront être rédigées et expédiées par une Compagnie ou des Compagnies d'Assurances considérées acceptables par le CONTRACTANT où l'on devra inclure la Clause suivante: " On notifiera par écrit au CONTRACTANT, dix jours à l'avance, toute intention d'annulation, de conclusion ou de changement de Police ou de Polices dont l'évidence est attestée, et la notification du lu et approuvé de ce dernier."

L'ADJUDICATAIRE demandera aux compagnies d'assurances qu'elles fournissent au CONTRACTANT des copies des Polices souscrites et il remettra de même les justificatifs correspondants de paiement de la Sécurité Sociale au cas où le CONTRACTANT les demanderait avant le commencement des travaux.

L'ADJUDICATAIRE ne devra pas commencer les travaux jusqu'au moment où toutes les Assurances à sa charge n'auront pas été formalisées et, dans tous les cas, il assumera la responsabilité qui découlerait, au cas où il n'aurait pas pas stipulé ces assurances ou s'il l'avait fait, sans respecter totalement les clauses présentes dans le présent article.

Ces polices seront valables pendant la réalisation de la construction de l'usine, les montages, les essais, jusqu'au fini Mécanique et leur coût sera répercuté sur les ADJUDICATAIRES d'après leur pourcentage de participation dans la construction de l'ouvrage.

Les assurances mentionnées ne limiteront en aucune façon la responsabilité de l'ADJUDICATAIRE conformément aux obligations contractuelles et légales. L'ADJUDICATAIRE devra donc répondre des dommages causés lorsque ceux-ci dépasseront les limites prévues dans ces polices.

Les montants des dommages ou accidents jusqu'à la valeur fixée dans les franchises de la police seront à la charge du CONTRACTANT ou de l'ADJUDICATAIRE qui les aurait causés.

<u>VINGT - QUATRE</u>.- Sécurité. L'ADJUDICATAIRE est entièrement responsable de respecter la législation en vigueur quant à l'Hygiène et la Sécurité du Travail ainsi que les normes sur la Pollution. Il établira un Plan de Sécurité et d'Hygiène sur la base du Projet de Sécurité. Les dépenses qui de ce fait seront causées seront à son compte.

De même, il respectera les régimes de la Sécurité Sociale que le CONTRACTANT et/ou le PROPRIETAIRE aura établi pour ces travaux. L'ADJUDICATAIRE désignera expressément la personne, parmi celles qui formeront l'équipe de travail, qui remplira la mission de surveillance et d'accomplissement des Normes de Sécurité.

Le non accomplissement ou la négligence de ces réglements autorisera le CONTRACTANT à prendre les mesures disciplinaires qu'il considérera convenables, elles iront jusqu'à l'expulsion des personnes impliquées, s'il le jugeait bon.

Sont à la charge de l'ADJUDICATAIRE les dépenses découlant de tout ce qui a trait aux mesures édictées par l'Inspection du Travail ou un autre organisme officiel compétant.

L'ADJUDICATAIRE adoptera les mesures nécessaires pour la conservation et la surveillance des équipements et des matériaux lui appartenant dans l'enceinte du chantier.

L'ADJUDICATAIRE remplira et fera remplir à tous ses Sous-Traitants toutes les normes et procédés de sécurité du CONTRACTANT et du PROPRIETAIRE.

<u>VINGT - CINQ</u>.- Agrandissements et réductions (changements) des ouvrages ou des services. L'ADJUDICATAIRE devra obligatoirement exécuter, selon les conditions contractuelles, les changements que le CONTRACTANT lui demandera au cours de l'exécution de l'ouvrage ou des services.

Si cela était, les règles suivantes entreront en vigueur:

a) Le montant du changement ne pourra être supérieur à 30% du montant total passé sous contrat évalué selon les prix de ce Contrat, pourcentage qui sera également applicable aux successifs changements convenus à effectuer dans un même Contrat. On pourrait atteindre 30% du changement en procédant à un ou plusieurs changements.

b) Le changement modifiera à tous effets les délais qu'il entraînera et pour cela, on prendra comme référence la dernière des dates établies dans le Contrat pour chacun des objectifs auquel se réfère le changement, tout comme les rendements offerts par L'ADJUDICATAIRE.

c) Dans un délai de dix jours à compter de la date où le CONTRACTANT aurait communiqué le changement, l'ADJUDICATAIRE présentera un nouveau programme où seront mentionnés les changements de toute espèce qui impliqueront le changement. Le CONTRACTANT communiquera par écrit son accord ou ses objections au nouveau programme.

d) L'ADJUDICATAIRE ne pourra réclamer d'indemnité ou aucune compensation ayant pour cause ce changement.

e) Sauf ce qui est établi dans ces conditions, les autres droits et obligations que les parties auront convenu dans le Contrat ou résultant de quelque définition de catégorie légales seront maintenus en vigueur.

Au cas où il existerait un changement supérieur à 30%, les parties négocieront de nouveaux prix et de nouveaux délais. En s'accordant un délai d'un mois pour parvenir à un accord, passé ce délai sans qu'il y ait un accord quelconque, n'importe laquelle des parties pourra unilatéralement annuler le contrat sans aucune compensation économique supplémentaire, par liquidation des ouvrages selon ce qui est stipulé aux Clauses Trente-Six, Trente-Sept et Trente-Huit.

<u>VINGT - SIX</u>.- Nouveaux ouvrages et modifications d'ouvrages réalisés. En cas de modifications d'ouvrages réalisés ou d'exécution de nouveaux ouvrages non prévus au Contrat, tels que des conséquences de modifications, changements d'étude, améliorations de celle-ci, décisions du CONTRACTANT, etc.., et à condition qu'il s'agisse d'unités d'ouvrage définies dans le Contrat ou assimilables à d'autres qui y auraient été définies, les prix unitaires qui les régiront seront les mêmes que ceux qui sont définis et qui figurent dans le Tableau des Prix. Dans un autre cas, on s'en tiendra à ce qui est spécifié à La Clause Quatorze.

VINGT - SEPT.- Permis et licenses. L'ADJUDICATAIRE sera responsable de demander (au moment jugé opportun afin de ne pas produire d'interférences dans le programme d'exécution), de s'occuper et de payer tous les frais causés par les permis et les licences dont il aurait besoin pour l'exécution des ouvrages, comme il est spécifié à la Clause Quarante et Un.

L'ADJUDICATAIRE aura toujours à la disposition du CONTRACTANT et chaque fois que celui-ci le lui demandera, des justificatifs suffisants prouvant qu'il est à jour dans le paiement des taxes, des permis et des redevances, des licences, de la sécurité sociale etc. nécessaires au déroulement normal de ses propres travaux.

VINGT - HUIT.- Force majeure. Seront considérés comme force majeure les événements qui ne peuvent être prévus ou qui sont inévitables, tels que des guerres, des séismes, des ouragans etc. Les grèves des travailleurs du chantier ou de l'ADJUDICATAIRE ne seront pas considérées en tant que telle.

En cas de grève non imputable à l'ADJUDICATAIRE, celui-ci communiquera par écrit au CONTRACTANT le commencement de cette grève afin d'établir cette date d'un commun accord. De même, la date finale sera communiquée par écrit et le délai d'exécution de l'ouvrage sera accru de la durée de la grève. On accordera un délai supplémentaire de 10 % de la durée de la grève, afin de relancer l'ouvrage, de procéder au nettoyage, aux réparations etc.

Dans ce cas, ne seront pas considérés comme force majeure, les retards causés par les Sous-traitants ou par les fournisseurs de l'ADJUDICATAIRE. De même, les phénomènes naturels tels que la pluie, le gel, le vent, les débordements réguliers des fleuves contre lesquels et en tant que phénomènes prévisibles (étant donné qu'ils peuvent se produire) l'ADJUDICATAIRE doit avoir pris des mesures à l'avance.

Les arrêts des équipements ou du personnel dû à ces phénomènes naturels ont été prévus par l'ADJUDICATAIRE en ce qui concerne leur répercussion sur le prix et le délai et ne donnent lieu, par conséquent, à aucune sorte de compensation.

<u>VINGT - NEUF</u>.- Signalisation et Trafic pendant les Travaux. La signalisation des travaux, accès et zones voisines, devra respecter, outre le Code de Circulation en vigueur, les nomes concernant la signalisation des routes et autres que le CONTRACTANT indiquera dans la zone des ouvrages.

L'ADJUDICATAIRE installera à ses frais toutes les palissades, protections, signaux, panneaux routiers, balises de réflexion de tout autre type nécessaire ou que le CONTRACTANT indiquera.

Les accidents de la route et les dommages provoqués imputables aux ouvrages ou à leur signalisation seront de la responsabilité de l'ADJUDICATAIRE, sans exempter de sa responsabilité le CONTRACTANT qui aura donné son approbation ou son autorisation au système utilisé.

<u>TRENTE</u>.- Sous - Traitance. L'ADJUDICATAIRE ne pourra sous-traiter aucune partie ou parties de l'ouvrage sans l'approbation préalable et par écrit du CONTRACTANT.

TRENTE ET UN.- Engagement du Personnel. Compte tenu des circonstances spéciales de l'offre d'emploi qui existent actuellement dans la région, l'ADJUDICATAIRE tâchera d'embaucher des travailleurs de cette région qui seraient inscrits aux bureaux de Placement et d'Emploi, pour les postes qui, par la nature du travail à réaliser, permettraient cette embauche, toutes les fois que les travaux à effectuer exigeraient du personnel supplémentaire à ses effectifs fixes ou que ces travaux n'exigeraient pas un haut niveau de qualification ou de spécialisation dont on puisse disposer raisonnablement dans cette région.

L' ADJUDICATAIRE s'engage à ne pas embaucher du personnel appartenant aux autres ADJUDICATAIRES qui soient en train de travailler pour le CONTRACTANT, sauf consentement préalable de ces ADJUDICATAIRES et du CONTRACTANT. et/ou son Représentant.

Tout licenciement ou toute admission du personnel de l'ADJUDICATAIRE et de ses Sous-traitants devra être communiqué au CONTRACTANT et mentionné dans les rapports énumérés à la Clause Douze.

TRENTE-DEUX.-. Contrôle de Qualité des Ouvrages, Inspections, Tests et Contrôles. Seront effectués tous les essais, contrôles et tests indiqués dans les Spécifications et selon les procédés qui y sont établis; les frais de ces essais contrôles et tests seront à la charge de l'ADJUDICATAIRE.

L'ADJUDICATAIRE devra permettre au Propriétaire l'accès au Laboratoire de l'Ouvrage et à toute personne réalisant des essais pour ledit Ouvrage. Il permettra de même l'accès à la documentation non économique de l'ouvrage, aux différents chantiers ou lieu de travail ainsi qu'aux installations de tiers où se réaliseront des travaux destinés à celui-ci.

Pour effectuer le paiement et la réception postérieure de n'importe quelle unité de travail, il sera indispensable d'avoir les résultats de Contrôle de Qualité de l'unité correspondante, avec la preuve qu'ils remplissent les valeurs spécifiées.

Au cas où seraient effectués des essais et des contrôles qui ne soient pas définis dans la documentation, que ce soient aussi bien des essais sur le type que sur la quantité, si leurs résultats sont défavorables, ils seront à la charge de l'ADJUDICATAIRE dans le cas contraire ils seront à la charge du CONTRACTANT.

Si l'ADJUDICATAIRE exécutait une unité d'oeuvre, au-dessous des conditions stipulées dans Contrat et si le CONTRACTANT jugeait, malgré tout, que cette exécution est acceptable aux fins voulues, elle pourra être reçue de façon provisoire et même définitive; cependant, l'ADJUDICATAIRE sera dans l'obligation d'accepter une réduction économique du montant de l'unité défectueuse que le CONTRACTANT indiquera en tant que compensation de la qualité inférieure ou différente de l'offre.

L'ADJUDICATAIRE peut choisir d'accepter cette réduction ou bien de reconstituer à ses frais l'unité selon les conditions du CONTRAT.

En aucun cas, le fait de reconstituer une unité défectueuse n'entraînera ni compensation économique ni accroissement de délai.

<u>TRENTE-TROIS</u>.- Achèvement des ouvrages et Réception Provisoire. Quand l'ADJUDICATAIRE estimera que tous les ouvrages objet du Contrat ont été achevés, il le fera connaître par écrit au CONTRACTANT ainsi que son désir d'effectuer la Réception Provisoire.

Pour cela, au préalable et avec un délai suffisant, sera établi dans un acte signé par les parties, le stade de fini nécessaire pour pouvoir procéder à la Réception Provisoire des ouvrages.

Le CONTRACTANT procédera à la Réception Provisoire des ouvrages dans un délai inférieur à quinze jours à compter de la réception de la communication de l'ADJUDICATAIRE.

Si les ouvrages sont en bon état et en conformité avec ce qui est stipulé dans tous les documents du Contrat (pour la vérification desquels le CONTRACTANT procédera aux tests et essais estimés par lui opportuns) le paiement à ces essais sera fait d'après ce qui est établi à la clause Trente-deux). Si les résultats sont satisfaisants, on rédigera un acte où seront portées la Réception Provisoire et sa date.

Cet acte sera signé par le CONTRACTANT et/ou son Représentant et l'ADJUDICATAIRE.

En cas d'éventuels défauts ou parties douteuses, ceux-ci seront mentionnés sur l'acte et l'on donnera à l'ADJUDICATAIRE un délai raisonnable pour la correction. Au cas où le CONTRACTANT jugerait que l'ouvrage est en état d'être utilisé, sans aucun obstacle pour son usage et dans les Normes d'Hygiène et de Sécurité du Travail et des Normes sur la Pollution en vigueur, on procédera à la Réception Provisoire de l'Ouvrage. Dans le cas contraire, on fixera un délai pour un nouvel examen pour la Réception Provisoire des ouvrages. Si l'ADJUDICATAIRE n'avait pas effectué ces corrections ou réparations dans les délais établis, elles seront effectuées directement par le CONTRACTANT, avec charge de la retenue pour garantie.

Ces sommes déduites seront acceptées par l'ADJUDICATAIRE sans avoir droit à aucune réclamation.

Si la totalité des corrections ou des réparations n'étaient pas couvertes par les charges de retenue pour garantie parce que l'ADJUDICATAIRE ne les a pas faites dans les délais établis et que le CONTRACTANT qui doit les effectuer, l'ADJUDICATAIRE se reconnaîtra débiteur de l'excès et le paiera au CONTRACTANT à sa demande.

Une fois effectuées les réparations ou corrections indiquées, il sera procédé à la rédaction de l'Acte de Réception Provisoire que réalisera le CONTRACTANT, en donnant à l'ADJUDICATAIRE un délai de dix jours pour signature.

<u>TRENTE-QUATRE</u>.- Usage anticipé des Ouvrages. Le CONTRACTANT se réserve le droit de faire usage de certains ouvrages ou partie de ceux-ci avant que les travaux décidés dans le présent Contrat n'aient été totalement achevés, soit pour nécessité d'exploitation, soit pour effectuer des travaux ne faisant pas partie du Contrat.

Si le CONTRACTANT désire faire usage de ce droit, il fera connaître suffisamment à l'avance à l'ADJUDICATAIRE les zones et les dates requises.

Avant les dates indiquées, l'on procédera à une réception provisoire des unités ou des parties de l'ouvrage convenus et l'Acte correspondant sera rédigé avant l'usage de l'ouvrage par le CONTRACTANT.

<u>TRENTE-CINQ</u>.- Période de Garantie. La période de garantie sera de ..... mois à compter de la date où l'Acte de Réception Provisoire aura été signé par le CONTRACTANT et/ou son Représentant et l'ADJUDICATAIRE.

Pendant ce délai, l'ADJUDICATAIRE réparera tout défaut de construction et sera responsable de la conservation des travaux effectués par lui. Le CONTRACTANT et/ou son Représentant donnera á l'ADJUDICATAIRE un délai raisonnable pour la correction des défauts détectés et si l'ADJUDICATAIRE ne respectait pas ce délai, le CONTRACTANT ferait les travaux avec charge sur les retenues pour garantie.

Au cas où auraient été effectuées des réceptions partielles pour usage anticipé des ouvrages, la Période de Garantie des parties reçues commencera à compter de la date des réceptions partielles respectives.

La garantie précédemment établie deviendra effective moyennant la remise de la part de l'ADJUDICATAIRE d'un Aval Bancaire selon le modèle ci-joint, d'un montant de 10% du total du Contrat et valable pendant la Période en vigueur de la Garantie.

<u>TRENTE-SIX</u>.- Liquidation des Ouvrages. Après la réception provisoire des ouvrages, l'ADJUDICATAIRE présentera au CONTRACTANT une attestation finale évaluée selon les termes du Contrat, accompagnée de son métrage correspondant et de toute la documentation technique (comme les plans "as built", les rapports des résultats des tests, essais, etc.) qui n'auraient pas été présentés au cours des travaux et qui sont cités dans les documents contractuels.

Le CONTRACTANT répondra dans un délai d'un mois et exposera son acceptation ou ses réserves.

Une fois approuvée la liquidation des ouvrages, le certificat opportun pour le restant de l'ouvrage qui restera en suspens d'après la liquidation approuvée, pourra être rédigé.

TRENTE - SEPT.- Réception Définitive. Au cours du mois suivant l'accomplissement de la Période de Garantie, l'on procédera à la réception définitive des ouvrages, en présence du CONTRACTANT et/ou son Représentant et l'ADJUDICATAIRE.

Si les ouvrages sont en conditions d'être reçus, selon l'avis du CONTRACTANT et/ou son Représentant, ils le seront de manière définitive et l'ADJUDICATAIRE sera relevé de toute responsabilité, sauf de celle relative à des vices cachés de la construction ou au non respect dolosif du Contrat de la part de l'ADJUDICATAIRE selon ce qui est stipulé dans le Code Civil, c'est pourquoi l'ADJUDICATAIRE répondra de ces dommages et préjudices pendant une période de dix ans. Passé ce délai, la responsabilité de l'ADJUDICATAIRE sera totalement annulée.

Au cas où l'ouvrage ne serait pas en condition d'être reçu, le CONTRACTANT donnera à l'ADJUDICATAIRE les instructions opportunes pour la réparation pertinente des défauts, avec indication d'un nouveau et dernier délai pour le respect approprié de ses engagements.

Au cours de ce prolongement de délai, seront en vigueur les mêmes normes établies à la Clause Trente-trois.

TRENTE–HUIT.- Liquidation Définitive. Dans un délai de trente jours à compter de la date de la Réception Définitive, la Liquidation Définitive sera réalisée par le CONTRACTANT.

L'ADJUDICATAIRE indemnisera et tiendra le CONTRACTANT en dehors de toute réclamation, des charges, de la responsabilité des ouvriers, des fournisseurs de matériaux et de n'importe quelle réclamation ou droits de retenue, des rétentions, des responsabilités, des saisies, des confiscations, des procès ou des charges portant sur les ouvrages et/ou sur le lieu de l'ouvrage, causées dans les ouvrages et les réparations réalisées ou à réaliser ainsi que sur les matériaux fournis par l'ADJUDICATAIRE dans le cadre de ce Contrat.

L' ADJUDICATAIRE exemptera de responsabilité le CONTRACTANT face à toutes les réclamations faites par des tiers qui seraient basées sur des dommages à la PROPRIETE, décès ou blessures à des personnes ou des animaux, ainsi que face aus coûts et frais judiciaires et extra-judiciaires auxquels elles donneraient lieu, les honoraires des avocats et des avoués étant inclus.

Si, à n'importe quel moment, LE CONTRACTANT avait la certitude de responsabilités, de charges, d'une réclamation etc., et selon son seul jugement, il aura le droit d'appliquer n'importe quelle retenue pour l'acquittement ou le paiement de telles responsabilités, charges, réclamations ou droits. Si l'indemnisation que devrait acquitter le CONTRACTANT pour ces raisons était supérieure aux quantités retenues, l'ADJUDICATAIRE sera obligé d'indemniser le CONTRACTANT des quantités non couvertes par les retenues précitées.

L'ADJUDICATAIRE indemnisera le CONTRACTANT pour les dommages et préjudices qui lui seront pour n'importe quelle raison, quand ces dommages seront causés par l'ADJUDICATAIRE ses agents, ses ouvriers ou employés ou, en général provoqués par toutes sortes de fautes ou de négligences de l'ADJUDICATAIRE.

On procédera à l'évaluation des ouvrages et des travaux exécutés pendant le délai de garantie qui seront portés au crédit ou à la charge de l'ADJUDICATAIRE.

Dans un délai de trente jours, l'ADJUDICATAIRE donnera son accord ou exposera ses réserves à cette Liquidation Définitive.

L'ADJUDICATAIRE remettra au CONTRACTANT à ce moment là, une pièce écrite où il déclarera avoir liquidé toutes sortes de paiements au personnel, aux fournisseurs, aux sociétés ou aux organismes en relation avec le présent Contrat.

Une fois approuvée la Liquidation Définitive par le CONTRACTANT et l'ADJUDICATAIRE, il sera procédé à la restitution du solde des retenues pour garantie et avals,une fois prises en compte les charges ou retenues éventuelles pour des pénalités et des corrections de défauts.

TRENTE-NEUF.- Suspensions Temporaires ou Définitives. Les suspensions temporaires ou définitives pourront être totales ou partielles, selon qu'elles se rapportent à la totalité des ouvrages et des prestations réalisés par l' ADJUDICATAIRE ou seulement à une partie d'entre eux clairement définie et séparable dans l'exécution de l'ensemble.

Suspension temporaire imputable au CONTRACTANT.

L'ADJUDICATAIRE sera responsable de la suspension temporaire, totale ou partielle dans les cas suivants:

- Quand, sans qu'il y ait d'avis ou d'ordre du CONTRACTANT ni que ce soit produite aucune des causes de force majeure précédemment citées, il paralyserait les ouvrages ou travaux déterminés au Contrat pour un délai supérieur à cinq jours ouvrables.

- Quand, pour des causes imputables à l'ADJUDICATAIRE , le CONTRACTANT ordonnerait la suspension. S'il existait un désaccord avec l'ADJUDICATAIRE , la responsabilité sera déterminée, dans ce cas, conformément au procédé indiqué à la Clause Quarante-trois.

- Une fois les ouvrages à nouveau repris par l'ADJUDICATAIRE , celui-ci procédera aux réparations dont il a la charge de tous les dommages éventuels qui affecteraient les ouvrages en cours, sans avoir droit à quelque prorogation que ce soit dans le délai imparti aux ouvrages.

Suspension temporaire imputable au CONTRACTANT.

Si la suspension temporaire des travaux et des ouvrages obéissaient à un ordre du CONTRACTANT et/ou son Représentant, motivé par des causes qui lui seraient imputables, l'ADJUDICATAIRE aura droit à l'indemnisation prévue pour ses dépenses directes qui se seraient effectivement produites, ou bien à pousser à la résiliation du Contrat si la suspension des ouvrages ou travaux du Contrat étaient d'une durée supérieure à trente jours ou si les effets étaient irréparables.

Chaque fois que se produira une suspension temporaire, le CONTRACTANT et l'ADJUDICATAIRE souscriront un acte où l'on exposera les causes et les raisons qui l'ont motivée, avec mention de la partie contractante qui le solliciterait.

Dans l'acte seront indiquées les unités d'ouvrage réalisées, la situation des travaux et toutes les données que l'on considérerait nécessaires pour fixer la position respective des parties au moment de la suspension.

Une fois résolues les causes qui ont motivé la suspension temporaire, les partie souscriront également un acte de reprise qui indiquera la date où elle a eu lieu et les données que l'on considérerait convenables d'inclure pour la meilleure définition du futur programme des travaux.

Suspension définitive imputable à l'ADJUDICATAIRE.

Suspension Partielle de l'ouvrage

Il est entendu qu'il se produit une suspension partielle et définitive des ouvrages , soit quand elle a été communiquée par l'ADJUDICATAIRE , soit quand se sont écoulées trois semaines après le suivi effectué par les CONTRACTANT des ouvrages suspendus.

Dans ce cas, le CONTRACTANT appliquera une pénalité à l'ADJUDICATAIRE égale au montant de la caution des oeuvres en suspens et celles-ci seront automatiquement séparées du Contrat desdits ouvrages.

Sera établi l'acte correspondant indiquant l'état actuel des ouvrages afin de procéder à leur réception et à la liquidation

Suspension totale de l'ouvrage

Dans ce cas, c'est une cause de résiliation du Contrat et l'on appliquera ce qui est indiqué à la Clause Quarante.

Suspension définitive imputable au CONTRACTANT.

Le CONTRACTANT communiquera par écrit à l'ADJUDICATAIRE la partie de l'ouvrage demeurant en suspens et l'on appliquera ce qui est établi à la Clause Vingt-cinq.

QUARANTE.- Cause de résiliation du Contrat. Les causes de résiliation du Contrat par le CONTRACTANT seront les suivantes:

- L'extinction de la personnalité juridique de l'ADJUDICATAIRE.

- La faillite ou suspension de paiements de l'ADJUDICATAIRE.

- Le manque d'apport par l'ADJUDICATAIRE de personnel, d'équipement des machines et les installation auxquelles il s'était engagé, ou qui seraient nécessaires pour les ouvrages et convenus avec le CONTRACTANT.

L'on fait remarquer que l'équipement proposé par l'ADJUDICATAIRE est suffisant pour que le plan prévu soit mené à bien. L' ADJUDICATAIRE sollicitera l'autorisation du CONTRACTANT pour retirer n'importe quelle machine affectée à l'ouvrage.

Dans le cas contraire, l'ADJUDICATAIRE se verra dans l'obligation d'accroître les équipements pour pouvoir remplir les délais établis, ces machines étant considérées comme affectées à l'ouvrage.

- La suspension définitive de l'ouvrage par l'ADJUDICATAIRE, sans ordre écrit du CONTRACTANT, ni le fait qu'aucune cause de force majeure ce soit produite, d'après ce qui est défini à la Clause Vingt-huit.

- Les variations supérieures à 30% dans le montant des ouvrages et à condition qu'il n'existe pas d'accord préalable dans les prix et les délais.

- L'existence de défauts graves dans l'exécution matérielle des ouvrages.

Sont tenus pour des défauts graves ceux qui peuvent comporter une diminution dans la durée où la résistance prévues pour les ouvrages ou les installations ou qui affecteraient la sécurité dans l'exécution du travail.

- L'omission de contracter et de maintenir en vigueur les Polices d'assurance citées dans ce Contrat.

- L'absence de paiement des pénalités convenues.

- Le retard dans le délai d'exécution supérieure à 10 % des délais partiels où existeraient des pénalités ou dans le délai total.

- Le non accomplissement d'autres engagement contractuels.

L'existence de n'importe laquelle de ces causes sera librement estimée par le CONTRACTANT, sans préjudice des actions que l'ADJUDICATAIRE jugerait adéquates.

Lorsqu'une de ces causes se présentera, le CONTRACTANT pourra résilier, totalement ou partiellement, la partie inaccomplie du Contrat, avec perte de la caution applicable à la partie résiliée.

Si le CONTRACTANT remarquait l'existence de l'une des causes qui permettent d'annuler le Contrat et s'il le décidait ainsi, il devra le communiquer par écrit à l'ADJUDICATAIRE dans un délai de dix jours.

La résiliation du Contrat par décision du CONTRACTANT et pour des raisons imputables à l'ADJUDICATAIRE, produira les effets suivants:

- En présence et en connaissance de l'ADJUDICATAIRE et sur un document faisant foi, on procédera à la définition des ouvrages réalisés et du matériel rassemblés par l'ADJUDICATAIRE .

- Il sera procédé à la levée d'un acte de Réception Provisoire des travaux effectués, rendant compte de la conformité ou des déficiences observées par le CONTRACTANT dans les prestations réalisées jusqu'à ce moment-là.

- Le CONTRACTANT cessera le paiement des quantités en suspens dues á l'ADJUDICATAIRE jusqu'à ce que la Liquidation Définitive soit effectuée.

- LE CONTRACTANT se considérera dédommagé des éventuels dommages et préjudices causés par l'ADJUDICATAIRE avec l'exécution de la caution et de la totalité des pénalités établies dans le Contrat, sans que l'ADJUDICATAIRE ait droit à aucune réclamation.

- Dans le délai d'un mois après la signification, le CONTRACTANT pourra entrer sur les ouvrages et en prendre possession ainsi que du matériel rassemblé par l'ADJUDICATAIRE qui demandera par écrit le retrait de ses machines.

Si le CONTRACTANT retenait les machines de l'ADJUDICATAIRE pour poursuivre les travaux, il le fera à titre de locataire, avec la faculté de sous-location et en payant à l'ADJUDICATAIRE la somme convenue avec lui. En cas de désaccord sur les prix, ce point sera soumis à l'arbitrage réglementé à la Clause Quarante-trois.

Les causes de résiliation du Contrat par l'ADJUDICATAIRE seront les suivantes :

- La faillite ou suspension des paiements du CONTRACTANT.

- La suspension définitive pour des raisons imputables au CONTRACTANT.

- Le retard non justifié, selon les termes du présent Contrat, supérieur à trois mois dans les paiements du prix convenu.

Si l'ADJUDICATAIRE reconnaissait l'existence de l'une des causes qui lui permettrait de résilier le Contrat, et s'il le décidait ainsi, il devra le communiquer par écrit au CONTRACTANT dans un délai de dix jours. Dans tous les cas, l'ADJUDICATAIRE pourra avoir le choix de résilier le Contrat ou de négocier de nouvelles conditions contractuelles.

La résiliation du Contrat décidée par l'ADJUDICATAIRE produira les effets suivants :

- On dressera un acte qui fasse foi de l'état des travaux effectués et du matériel rassemblés au moment de la suspension de leur exécution.

- L' ADJUDICATAIRE fera appel au CONTRACTANT pour qu'il effectue la Réception Provisoire des travaux effectués en dressant un acte où seront précisés l'accord ou les objections du CONTRACTANT.

- On procédera à une évaluation de l'ouvrage effectué à la date de la communication à l'ADJUDICATAIRE ainsi qu'à une évaluation de tout le matériel rassemblé selon la base de la justification des prix. L'ADJUDICATAIRE présentera le devis des coûts indirects selon la justification des prix répartis en frais fixes et variables et l'on appliquera le pourcentage de l'ouvrage non réalisé aux frais fixes et le pourcentage du délai en suspens aux frais variables.

Dans les cas où, aussi bien le CONTRACTANT que l'ADJUDICATAIRE déclareraient le Contrat résilié, l'on procédera à une Réception Provisoire des travaux ou des services que l'ADJUDICATAIRE aurait exécutés ou construits jusqu'alors.

On dressera l'acte correspondant à cette Réception Provisoire où sera inscrit l'état dans lequel l'ouvrage au moment de la résiliation.

Par la suite, on dressera un acte de Réception Définitive en suivant les mêmes formalités et conditions exposées dans ce Contrat.

QUARANTE ET UN.- Frais découlant du Contrat. Ils sont au compte du CONTRACTANT et ne sont pas inclus dans les prix de l'ADJUDICATAIRE.

- Le paiement de Taxes sur la Valeur Ajoutée (T.V.A).

- Les démarches et le paiement des permis nécessaires pour pouvoir commencer les travaux.

- Les assurances mentionnées dans le présent Contrat et qui sont à la charge du CONTRACTANT.

Seront à la charge de l'ADJUDICATAIRE les frais suivants:

- Les assurances mentionnées dans le présent Contrat et qui sont à la charge de l'ADJUDICATAIRE .

- Tous les permis, les licences, les redevances nécessaires comme l'ADJUDICATAIRE pour mener à terme l'exécution des ouvrages du présent Contrat.

- Le Bulletin d'installation.

<u>QUARANTE - DEUX</u>.- Acte authentique. A la demande de l'une des parties, l'on pourra transformer ce Contrat en acte authentique et seront à porter au compte du Requérant les frais et impôts qui en découleraient, à moins qu'il ne soit dû au non accomplissement des obligations contractuelles de l'autre partie. Dans ce cas là, ce sera la partie responsable qui en aura les frais.

<u>QUARANTE - TROIS</u>.- Questions ou différends à caractère litigieux. Pour la solution des problèmes ou différends, aussi bien de caractère technique que de caractère économique, qui pourraient découler du respect du présent Contrat, l'on s'en tiendra à ceux qui sont prévus dans la Loi d'Arbitrage Privé du mois de Décembre 1953 (Espagnole). L'arbitrage sera équitable et aura lieu à Madrid.

Le cas échéant, les parties se soumettront à la juridiction ordinaire des Tribunaux de Madrid.

POUR LE CONTRACTANT	POUR L'ADJUDICATAIRE
Signé : _____	Signé : _____

A N N E X E S

MODELE D'AVAL
(Garantie de Qualité)

La Banque **(*)** ..... et son représentant M. ..... ayant connaissance du Contrat / Commande ..... pour la Construction / Fourniture de .....

DONNE SON AVAL

De façon irrévocable et de manière solidaire et avec la renonciation expresse aux bénéfices de partage et de discussions de ..... (Société Avalisée) par-devant **INTECSA-UHDE INDUSTRIAL, S.A.,** dorénavant CLIENT, jusqu'à une somme limite de Pesetas ..... (.....), en tant que caution définitive et garantie du strict respect du Contrat / Commande cité, avec l'ampleur et dans les conditions établies dans celui-ci, et donc comprenant les responsabilités présentes et futures de ce Contrat / Commande.

En vertu de ce qui a été exposé, la Banque **(*)**..... s'engage à verser immédiatement au CLIENT et sur la présentation d'une simple demande par écrit - qui ne doit pas être nécessairement effectuée par-devant notaire - n'importe quelle somme demandée par ce dernier jusqu'au montant total de la présente Garantie sans restriction d'aucune sorte et sans que ce qui est prévu par l'Article 1840 du Code Civil (Espagnol) n'implique un empêchement ou des retards dans le paiement des sommes réclamées par le CLIENT.

Cet Aval a un délai de validité qui expire ....., le conformément aux conditions établies dans le Contrat / Commande cité.

Les signataires du présent Aval sont dûment mandatés pour représenter et obliger l'Entreprise qui donne son Aval, selon l'acte de pouvoir légalisé par le Notaire M.....le,..... (anne)....., sous le nº de..... son Minutier.

A, ... le ..... 20 .....

(*) Ne sont pas admises les compagnies d'assurances.

MODELE D'AVAL

(Paiments en Acompte)

La Banque **(*)**..... et son représentant M. ..... ayant connaissance du Contrat / Commande ..... pour la construction / fourniture de .....

DONNE SON AVAL

De façon irrévocable et de manière solidaire et avec la renonciation expresse aux bénéfices de partage et de discussion de ..... (Société Avalisée) par devant **INTECSA -UHDE INDUSTRIAL,** , dorénavant CLIENT, jusqu'à une somme limite de Pesetas..... (.....), en tant que caution définitive et garantie du strict respect de la remise des matériaux couverts dans le Contrat / Commande cité et, par conséquent, comprenant les responsabilités présentes et futures dérivées de celui-ci.

En vertu de ce qui a été exposé, la Banque **(*)** ..... s'engage à verser immédiatement au CLIENT et sur la présentation d'une simple demande par écrit -qui ne doit pas être nécessairement effectuée par - devant notaire- n'importe quelle somme demandée par ce dernier jusqu'au montant total de la présente Garantie sans restriction d'aucune sorte et sans que ce qui est prévu par l'Article 1840 du Code Civil (Espagnol) n' implique un empêchement ou des retards dans le paiement des sommes réclamées par le CLIENT.

Cet Aval sera de pleine validité tant que le CLIENT n'autorisera pas son annulation par lettre recommandée à la Banque ....., en retournant le document présent.

Les signataires du présent Aval sont dûment mandatés pour représenter et obliger l'Entreprise qui donne son aval, selon l'acte de pouvoir légalisé par le Notaire M....., le .....(anne) ....., sous le nº ..... de son Minutier.

A, ..., le ..... 20 .....

(*) Ne sont pas admises des compagnies d'assurances

MODELE DE CERTIFICAT DE DEPOT

M. _____ porteur de sa Carte d'Identité nº _____ profession _____ en sa qualité de _____ de la société _____, selon les pouvoirs accordés dans l'acte passé par-devant le Notaire M. _____, sous le numéro de Minutier _____ et actuellement en vigueur.

C E R T I F I E

Que le matériel dont on donne ci-dessous le détail et qui a été facturé par cette société d'après la facture nº _____ sous couvert dans la commande nº _____ est de l'entière propriété de **INTECSA-UHDE INDUSTRIAL, S.A.** et qu'il se trouve dans nos entrepôts en qualité de dépôt et c'est pourquoi cette entreprise pourra le retirer quand elle le jugera opportun, sans aucun frais complémentaire.

(Liste du matériel)

Et pour valoir ce que de droit, à tous les effets opportuns, est signé le présent certificat à _____ le _____ 20 ___